

0001255-49.2021.8.26.0586

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... de 01/09/2020)

Ainda: "DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Sao Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001255-49.2021.8.26.0586 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001255-49.2021.8.26.0586

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2288873/2020 - Delegacia de Polícia de
Araçariçuama

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GISELIA FRANCISCA DOS SANTOS MOREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

ALAEELTON DE MENEZES e GISELIA FRANCISCA DOS SANTOS MOREIRA qualificados nos autos, foram denunciado pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 35 da lei 11343/06 porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, associaram-se para o trafico de drogas.

Consta ainda que ALAEELTON DE MENEZES qualificados nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da lei 11343/06 porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, mantinha em depósito 203 porções de maconha, 102 de cocaína e 03 de crack drogas que determinam dependência física e psíquica, sendo certo que agiam sem autorização e em desacordo

com determinação legal e regulamentar.

Acompanhou a denúncia o inquérito policial (fls.01/85) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls.01/11), boletim de ocorrência (fls.12/15), auto de exibição e apreensão (fls.31/33), auto de constatação (fls.34/36), depósito judicial (fls.99), laudo de caderno de contabilidade (fls.102/111), laudo de objeto (fls.112/116), exame químico toxicológico (fls.135/137), laudo aparelho celular (fls.141/155).

A denúncia foi recebida em 18 de dezembro de 2020 (fls.132/133), o réu foi citado e ofertou Defesa (fls.185/187) desmembrando-se o feito em relação a Giselia (fls.197/198), a qual foi citada e ofertou Defesa (fls.216/218), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita do interrogatório. (fls.239).

Em alegações finais o Ministério Público insistiu na condenação com fixação da pena acima do mínimo com afastamento do redutor e com reconhecimento da agravante (fls.244/251) enquanto a Defesa sustentou a improcedência pela fragilidade probatória e em caso de condenação direito de recorrer em liberdade. (fls.254/261)

É o relatório. DECIDO.

A materialidade está comprovada a saciedade pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/11), boletim de ocorrência (fls.12/15), auto de exibição e apreensão (fls.31/33), auto de constatação (fls.34/36), depósito judicial (fls.99), laudo de caderno de contabilidade (fls.102/111), laudo de objeto (fls.112/116), exame químico toxicológico (fls.135/137), laudo aparelho celular (fls.141/155) corroborado pela prova coligida.

Quanto a autoria, a ré negou os fatos, disse que usava drogas juntamente com o esposo, e somente conseguiam pegar a droga por telefone, pois o ex esposo não podia comprar drogas, porque era proibido, já que ele agrediu o co réu. Não fazia muito tempo que o co réu estava vendendo drogas, e comprou quatro vezes, e somente foi atendida duas vezes, mas da mão de terceiro pois não gostava de frequentar a biqueira. Dodo era o gerente anterior da biqueira.

A ré negou os fatos, e sustentou que as conversas eram para compra de drogas já que o esposo estava proibido de pegar entorpecente no local, ao alegar este fato, trouxe a si o onus da prova nos termos do artigo 156 do CPP, e nada apresentou a comprovar que o esposo não poderia comprar drogas, sequer o arrolou com testemunha.

Mas não é só, nos autos 15017199020208260567, o co réu Alaelton disse que ficou desempregado, e estava namorando a Giselia, e ficou morando na casa dela, e fez currículos, e recebeu a proposta de vender drogas no local, e começou a vender, e era novo no local, e fazia a venda na parte da tarde, e a baiana era usária e comprava drogas consigo. Giselia vendia drogas, repassando uma quantidade. Estava há quinze dias fazendo o trafico, e não era gerente.

Alem do depoimento do co réu que confirmou a parceria com a acusada, tem-se ainda o depoimento do investigador responsável pela diligência.

Raphael, policial, disse que receberam denuncia de trafico por parte de duas pessoas, no bairro Novo Tigrao, e havia um apelido da mulher que era Baiana e do rapaz que era Leo e indicava os locais, sendo que a primeira vendia e o segundo era o fornecedor, já que Baiana revendia em seu bar. Foram ate o bar, onde encontraram Giselia, vulgo baiana, e em conversa com ela, franqueou a entrada do bar e da residência e negou os fatos, e de fato, nada foi encontrado. Se dirigiram ate a casa do suposto Leo, que chamaria Alaelton, e cientificaram, e ele não resistiu, e franqueou a entrada na residência, e no quarto dele, dentro de uma mochila

localizaram porções de entorpecentes, e uma réplica de uma pistola. Foi conduzido a delegacia de policia, e confessou os fatos e autorizou que acessassem o celular, e identificaram a conversa dele com Giselia, pedindo mais drogas, para revender o entorpecente. Quando saíram do bairro, passaram na casa de Giselia, mas ela não estava mais no local, e disseram que ela foi ao mercado, e encontraram ela no local, e foi conduzida e ouvida em declarações. Não se recorda do depoimento da ré. A contabilidade foi encontrado na casa de Alaelton sendo que estavam ligados conforme mensagens de celulares e as denúncias anônimas.

Vale mencionar que nenhuma restrição merece o depoimento do policial, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.

Nesse sentido: " não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. " (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476).

Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).

Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262).

"O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401).

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)".

"DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia

com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009).

Mas não é só, além do depoimento do co réu nos autos desmembrados, da investigação policial, da ausência de comprovação do alibi sustentando, tem-se o laudo do aparelho celular, que não deixa dúvidas da associação envolvendo os reus, sendo que Alaelton era o distribuidor e Giselia a vendedora, utilizando para tanto o comércio que possuía na região.

As conversas declinadas no laudo a fls. 145/146 apontam que Giselia estava vendendo as drogas entregues por Leo, inclusive faziam a contabilidade, combinavam entrega, tanto que em conversas com terceiro, o próprio co réu informa que a "baiana" não tinha entregue dinheiro, e que estava soltando as drogas aos poucos.

De fato, todas as conversas que não foram impugnadas pela ré, comprovam uma estabilidade e um propósito comum de venda de drogas, onde Alaelton fazia a distribuição, e a ré Giselia realizava a venda.

Em nenhuma conversa se constata teor de compra de drogas por parte de usuário, mas sim uma relação de hierarquia entre distribuidor e vendedor, com contabilidade, e entrega de kits, o que é comum nas biqueiras da região.

Da mesma maneira, o policial detalhou como chegaram até a ré sendo que a denúncia se mostrou verdadeira tanto que também foi apreendida a contabilidade do espúrio mercado de drogas com o co réu.

Ainda, o laudo do aparelho celular, trouxe a ligação estreita da ré e a associação entre ambos para a venda de drogas, tanto que diversas conversas por tempo razoável e duradoura, apontam o cotidiano da venda de drogas, comprovando estabilidade e perpetuação.

As provas produzidas não deixam dúvidas quanto a autoria da ré, na associação.

Não se olvide que em conversas de Alaelton com terceiros ainda não identificados, faturavam mãos de R\$ 11.000,00

Comprovada ainda a dedicação exclusiva e a lucratividade da organização criada, que apesar de micro, estava devidamente organizada e funcional, como bem pontuado pelo policial civil.

Estabilidade que se constata pela grande quantidade de drogas, somada ao laudo pericial do celular, a mostrar a dedicação exclusiva e a organização da associação a qual a ré era uma das integrantes e que possuía o ponto de venda.

Restou demonstrado o vínculo associativo, a reunião de membros da associação, divisão de drogas e tarefas.

"de vez que o que importa é a união de propósitos, o 'animus associativo' que ficou bem caracterizado pelo conjunto das provas. Isso, por si só, configura o crime" (TJESP, Apelação Criminal nº. 0323454- 87.2010.8.26.0000, Relator Desembargador ROBERTO MIDOLLA, julgado 16-02-2.012).

"Para a existência de crime autônomo de associação é mister: a) duas ou mais pessoas; b) acordo dos parceiros; c) vínculo associativo; d) finalidade de traficar tóxicos" (JTACrimSP 57/280), de forma reiterada ou não (RJ TJESP 105/444).

Desta forma a procedência da ação é de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

Atento ao disposto no artigo 42 da lei 11343/06 e artigo 59 do Código Penal, o fato de a ré revender em um bar, onde existia uma maior concentração de pessoa, em comercio que lhe pertencia, indica no mínimo uma culpabilidade acima da média, o que leva a fixação da pena em 1/6 acima do mínimo, ou seja, 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa. Ausentes agravantes não se reconhecendo a situação de pandemia como nexos causal para o delito. Também não estão presentes atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena. Não se aplica o redutor já que a ré estava associada para a venda de drogas, ou seja, em atividade criminosa corriqueira, não preenchendo os requisitos legais.

Nesse sentido: "Não bastasse, a expressiva quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado (147 eppendorfs (133,4g), contendo cocaína; 99 invólucros plásticos (239,9g) contendo maconha; 67 pedras (13,7g) de crack; e 02 sacolas (1.200,2g), contendo cocaína em pó) mostra-se como circunstância idônea para impedir a aplicação do benefício do redutor, uma vez denotadora de que o agente, para ter acesso a elas, detém fidúcia junto ao fornecedor e incorporou-se à organização criminosa, ou, no mínimo, têm-se dedicado frequentemente à traficância, critério jurisprudencial encontrável tanto no Col. Supremo Tribunal Federal (RHC 117.867/MG rel. Min. Luiz Fux j. 22.10.2013), quanto no E. STJ (AgRg no AREsp 359.220/MG rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 3.9.2013 e AgRg no AREsp 180.580/MG mesma rel. j. 7.3.2013 - extraído do Acórdão Apelação Criminal nº 1509502-20.2019.8.26.0228, relator Desembargador Amaro Thome, de 01/09/2020)

Ainda: "DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. No caso em análise, com base na grande quantidade de drogas apreendidas, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente dedica-se à atividade criminosa. 3. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018). 4. Embora a quantidade de entorpecentes apreendidos já tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria penal, para exasperar a pena-base, nada impede que tal circunstância seja novamente considerada na terceira etapa, para aferir a traficância habitual e, consequentemente, obstar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. AGENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA NORMATIVIDADE REGENTE QUANTUM DE PENA A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) VI - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja, "670 g de maconha". Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional" (AgRg no HC 548913/MS. Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO. Quinta Turma. Julgado em 10/03/2020. DJe 18/03/2020).

Ademais, a consideração da quantidade, natureza e variedade de entorpecente apreendido para aumentar a pena-base e, concomitantemente, afastar a aplicação da referida minorante não configura indevido bis in idem. Diversa é a hipótese tratada

no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). (HC nº 578.872 Relator Ministro Joel Ilan Paciornik julgado em 04/08/2020).

Diante das condições subjetivas negativas, fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

No entanto, diante da modificação da fração inicial de progressão de pena, somada a ausência de requisito negativo, e apenas pelo tempo de prisão, possível a aplicação do regime semi aberto.

Fixo a minguada de outro elemento o dia -multa no mínimo legal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para os réus, por não ser permitido pela lei 11343/06, e por partilhar do entendimento da inviabilidade do acolhimento de tal benefício em relação ao crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecente. Realmente o delito de tráfico envolve o que há de pior no ser humano em relação ao seu semelhante, lucrando-se e aproveitando-se da fraqueza humana, destruindo dependentes e familiares. Na verdade a droga se constituiu no principal mote da violência, sustentando toda uma cadeia criminosas, com lucro fácil, não sendo possível, premiar o traficante que tanto mal causa a terceiros com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pontua-se ainda a vedação do inciso III do artigo 44 do Código Penal. Incabível a suspensão condicional da pena, pelas mesmas razões.

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO PROVIDO. 1. Não tem direito à suspensão condicional da pena quem é condenado por crime de tráfico de drogas, positivado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por expressa vedação do art. 44, caput, dessa lei. (...)" (STJ, REsp 1373032/DF, 6ª Turma, Min. Rogério Schietti Cruz, jg. 17/12/2015, DJe 11/03/2016).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado constante na denúncia, para CONDENAR como incurso no artigo 35 da lei 11343/06 GISELIA FRANCISCA DOS SANTOS MOREIRA a pena privativa de liberdade de 03(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semi aberto(já considerado o tempo de prisão como detração do regime fechado para o semi aberto) além do pagamento de 816 dias-multa cujo valor consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc).

Custas pela acusada nos termos da lei.

Analisando novamente a prisão, não constato alteração de situação, de fato, a ré foi condenada a pena de reclusão e em liberdade participava de uma associação visando o tráfico de drogas, o que ressalta o risco a ordem publica e leva ao indeferimento do recurso em liberdade. Soma-se ainda que logo apos o delito fugiu do distrito da culpa, e não foi localizada, o que aponta o risco evidente de

prejuízo a aplicação da lei penal. Assim estão presentes os requisitos legais para manter a custódia da acusada, sendo a prisão ainda necessária.

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inocorrência. HABEAS CORPUS presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento....Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020).

"Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento"(2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015);

"A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional"(STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013)

"A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar,

revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada" (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.).

Oportunamente, após o trânsito, lance o nome da ré no Rol dos Culpados, inclusive oficiando-se ao sistema eleitoral, e providencie-se o necessário para o efetivo cumprimento da sanção imposta, remetendo-se após ao arquivo com as cautelas de praxe

PIC

Sao Roque, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA